

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2382/2533

นายสุวิทย์ ตีวรชีวิน

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

นายสุวิทย์ ตีวรชีวิน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ มีเหตุผลทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เชื่อว่าอุทธรณ์ของโจทก์มีน้ำหนักพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาล ภาษีอากรกลางให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 78)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 1037/1/24912 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2530 และตามแบบแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 1037/1/24913 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2530 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ 7ก/2532/1 ปีพุทธศักราช 2527 ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2531 และเลขที่ 7ข/2532/1 ปีพุทธศักราช 2528 ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2531 หรือมีคำสั่งแสดงว่าหนังสือดังกล่าวไม่มีผลบังคับต่อโจทก์ ให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตามแบบหนังสือแจ้งภาษีการค้าที่ 1037/3/07060 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2530 ตามแบบหนังสือแจ้งภาษีการค้าที่ 1037/3/07061 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2530 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 8ก/2532/1 ปีพุทธศักราช 2527 คำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 8ข/2532/1 ปีพุทธศักราช 2528 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่

8ค/2532/1 ปีพุทธศักราช 2529 ลงวันที่5 ตุลาคม 2531 หรือมีคำสั่งแสดงว่าหนังสือดังกล่าวไม่มีผลบังคับต่อโจทก์

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถาบางส่วนพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,70,71)

คำสั่ง

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ